

Nun soll es doch Abschiebungen nach Russland geben Deutschland hatte allen Schutz versprochen, die sich nicht an Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine beteilig....

Nun soll es doch Abschiebungen nach Russland geben; Deutschland hatte allen Schutz versprochen, die sich nicht an Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine beteiligen. Nikita R. soll jetzt aber zurückgeschickt werden

Berliner Zeitung

14. Juni 2024

Copyright 2024 Berliner Verlag Alle Rechte vorbehalten



Section: TAGESTHEMA; S. 2

Length: 1429 words

Byline: Andreas Kopietz

Body

Deutschland hatte allen Schutz versprochen, die sich nicht an Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine beteiligen. Nikita R. soll jetzt aber zurückgeschickt werden

Deutschland duldet Hunderttausende illegal Eingewanderte. Ein großer Teil bezieht Sozialleistungen Abschiebungen, selbst in sichere Herkunftsländer, gibt es nur selten. Bei vielen scheint es der Staat nicht so genau zu nehmen. Aber bei einigen Flüchtlingen setzt er alles daran, sie loszuwerden. Etwa bei Menschen, die sich weigern, am russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine teilzunehmen.

Der 27-jährige Nikita R. ist so ein Fall. Er will nicht töten und auch nicht getötet werden. Nach dem russischen Überfall hatten Politiker der Bundesregierung erklärt, allen Russen, die nicht am Angriffskrieg teilnehmen wollen, Asyl zu gewähren. Das waren Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Innenministerin Nancy Faeser (SPD), der das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge untersteht, oder auch Justizminister Marco Buschmann (FDP).

Doch weit gefehlt. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) forderte Nikita R. nun auf, die Bundesrepublik Deutschland innerhalb von dreißig Tagen zu verlassen. Sollte der Antragsteller die Ausreisepflicht nicht einhalten, wird er in die Russische Föderation abgeschoben, heißt es in dem Bescheid.

Erst Haft, dann an die Front

Der Russe hatte bis September 2022 in Polen in einer Fleischfabrik gearbeitet. Als ihn Verwandte über den Einberufungsbefehl informierten, setzte er sich in einen Bus und reiste in die Bundesrepublik. Er kam bei seiner Mutter und seinem Stiefvater unter, die in Berlin-Marzahn leben. Am 2. November 2022 stellte er einen Asylantrag.

Und damit begann die schier unendliche Geschichte, die die vollmundigen Ankündigungen der Bundesregierung widerlegt. Das BAMF lehnte im Januar 2023 seinen Antrag auf Asyl als unzulässig ab. Die Nürnberger Behörde ordnete seine Abschiebung nach Polen an. Nach der sogenannten Dublin-III-Verordnung muss jener Staat das Asylverfahren führen, in dem die asylsuchende Person zum ersten Mal die EU-Grenzen überschreitet.

Nun soll es doch Abschiebungen nach Russland geben Deutschland hatte allen Schutz versprochen, die sich nicht an Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine beteilig....

Die Berliner Rechtsanwältin Christiane Meusel reichte dagegen Klage beim Berliner Verwaltungsgericht ein. Bei einer Überstellung nach Polen drohe ihrem Mandanten eine Weiterschubung nach Russland ohne angemessene Prüfung seines Asylbegehrens, begründete sie. Die Anwältin berief sich unter anderem auf die Organisation Helsinki Foundation for Human Rights und auf Urteile, etwa des Verwaltungsgerichts Hannover, die systemische Schwachstellen im polnischen Asylverfahren und den Aufnahmebedingungen festgestellt hatten. Nikita R. musste demnach davon ausgehen, dass er bereits bei der Rückkehr nach Russland verhaftet und dann an die Front geschickt werde.

Das Verwaltungsgericht Berlin entschied am Gründonnerstag, dass er Deutschland verlassen müsse. Am 26. Juli 2023 um 6.30 Uhr klingelten Polizisten an der Wohnungstür seiner Eltern in Marzahn, um die Abschiebung zu vollziehen.

Nikitas Stiefvater machte nicht auf, irgendwann zog die Polizei ab. Danach kam er im Kirchenasyl der Evangelischen Verheißungskirchengemeinde in Neuenhagen-Dahlwitz unter für sechs Monate, bis die Überstellungsfrist nach Polen abgelaufen war und seitdem Deutschland für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist. Für ihn und seine Anwältin war dies nur ein Etappensieg.

Am 28. Mai dieses Jahres wurde Nikita R. beim BAMF in Berlin zu seinen Fluchtgründen angehört. Bereits am Folgetag hatte der Sachbearbeiter einen 23 Seiten langen Ablehnungsbescheid fertig versehen mit zahllosen Gerichtsurteilen und Medienquellen, die belegten, dass es in Russland gar nicht so schlimm sei, wie von Nikita und seiner Anwältin geschildert. Entweder war der Beamte besonders fleißig und hat die Nacht durchgearbeitet, oder er hatte bereits fertige Textbausteine zur Verfügung, oder: Der Ablehnungsbescheid war schon vor der Anhörung in großen Teilen fertig.

Die kurze Bearbeitungszeit wirkt für die Behörde untypisch. Sie hatte etwa sieben Monate gebraucht, um Nikita R. überhaupt zur Anhörung seiner Asylgründe einzuladen.

Dem Ablehnungsschreiben des BAMF zufolge, scheint Russland ein lupenreiner Rechtsstaat zu sein. Für Nikita R. bestehe keine begründete Furcht vor Verfolgung, heißt es darin. Dafür fehlt es sowohl an einem gesetzlichen Verfolgungsgrund als auch an einer drohenden Verfolgungshandlung.

Es sei weder ersichtlich, dass die Einberufung des Antragstellers als Reservist noch eine etwaige Bestrafung wegen Entziehung von der Teilnahmemachung an einen der im Asylgesetz aufgeführten Verfolgungsgründe anknüpfe. Die Bestrafung von Mobilisierungsentziehern erfolge derzeit lediglich in Form von verhältnismäßig niedrig angesetzten Geldbußen. Der Staat verzichte zumeist sogar ganz auf eine Sanktionierung. Kriegsdienstverweigerer hätten das Recht, den aktiven Militärdienst durch einen zivilen Ersatzdienst zu kompensieren.

Laut BAMF erhält ein Ausländer subsidiären Schutz, wenn er stichhaltige Gründe für die Annahme vorbringt, dass ihm in seinem Land ernsthafter Schaden drohe: die Todesstrafe, Folter oder unmenschliche Behandlung. Dies sei in diesem Fall nicht gegeben, heißt es in der Ablehnung. Es sei nicht beachtlich wahrscheinlich, dass ihm bei einer Rückkehr nach Russland ein ernsthafter Schaden in Form einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung drohe.

Die Behörde führt außerdem eine Erklärung des Generalstabs der russischen Streitkräfte an, dass Kriegspflichtige nicht in den Kampfhandlungen in der Ukraine eingesetzt würden, sondern nur Freiwillige.

Die Berliner Zeitung hat zuerst und dann mehrfach über Nikita R. geschrieben. Auch andere Zeitungen berichteten über seinen Fall und auch ein Fernsehsender. Mehrmals erläuterte er, warum er nicht in den Krieg will. Kritik an der russischen Armee und dem russischen Angriffskrieg ist nach russischem Recht strafbar, wie seine Anwältin argumentiert. Das BAMF sieht jedoch keinen Verfolgungsgrund aufgrund der politischen Überzeugung. Die Zeitungsartikel seien nicht von ihm geschrieben worden, sondern von deutschen Journalisten über ihn, begründet der Sachbearbeiter. Dass er die deutschen Zeitungen über seine Verweigerung eines Kriegsdienstes informiert hat, stellt alleine keine politische Betätigung dar.

Nun soll es doch Abschiebungen nach Russland geben Deutschland hatte allen Schutz versprochen, die sich nicht an Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine beteilig....

Im Fall des Russen Nikita R. zeigt der deutsche Rechtsstaat also klare Kante. Auf die Füße fällt dem 27-Jährigen zudem, dass er in der Anhörung angab, dass er nicht an einem Krieg als Soldat teilnehmen wolle, in dem Christen auf Christen schießen. Diese Aussage impliziert, dass er als Soldat durchaus auf Gegner schießen könnte, die keine Christen sind, heißt es in der Ablehnung. Christiane Meusel bezeichnet dies als böartige Unterstellung. Eine derartige Schlussfolgerung der Beklagten lässt den Schluss zu, dass zulasten des Klägers gezielt nach Ablehnungsgründen gesucht wurde, sagt sie.

In der Anhörung hatte die Anwältin angegeben, dass sie ab dem 6. Juni drei Wochen im Urlaub sein werde. Prompt kam am 5. Juni der Ablehnungsbescheid. In der Rechtsbehelfsbelehrung wurde dem Russen eine Klagefrist von zwei Wochen eingeräumt. Anwältin Meusel geht davon aus, dass dies Absicht war, um ihrem Mandanten die Möglichkeit abzuschneiden, Rechtsmittel einzulegen. Am 8. Juni legte sie beim Verwaltungsgericht Berlin Klage gegen den Bescheid ein.

Kein Automatismus

Nach den Ankündigungen der Bundesregierung wollte Abgeordnete Clara Büniger (Linke) im September vergangenen Jahres vom Bundesinnenministerium (BMI) wissen, wie viele wehrfähige Russen in Deutschland Asyl suchten und bekamen. Das BMI antwortete, dass die Voraussetzungen für die Gewährung von Schutz seltener vorliegen dürften als bei Deserteuren. Es gebe keinen Automatismus, dass jedem russischen Staatsangehörigen im wehrdienstfähigen Alter Schutz zuzuerkennen ist. Seit Beginn des russischen Angriffs bis Ende August suchten laut BMI 3487 Russen Schutz in Deutschland. Anerkannt wurden 92.

Warum die Bundesregierung sich so zurückhaltend zeigt, darüber kann Rudi Friedrich vom Offenbacher Verein Connection e.V., der Wehrdienstverweigerer und Deserteure unterstützt, nur spekulieren. Es besteht jedenfalls ein riesiger Widerspruch zwischen den Äußerungen der Politiker und der Praxis des Bundesamtes, sagt er. Menschen, die sich wegen dieser Aussagen Hoffnung gemacht haben, werden vor den Kopf gestoßen.

Eine derartige Schlussfolgerung der Beklagten lässt den Schluss zu, dass zulasten des Klägers gezielt nach Ablehnungsgründen gesucht wurde. Christiane Meusel, Anwältin von Nikita R., zum Vorgehen der Behörde bei der Ablehnung des Asylantrages

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: BEZ

Subject: 2022 RUSSLAND-UKRAINE-KRIEG (91%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (90%); EINWANDERUNG (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); ILLEGALE EINWANDERER (90%); KRIEG & KRIEGERISCHE AUSEINANDERSETZUNG (90%); MINISTER & STAATSSEKRETÄRE (90%); POLITIK (90%); POLITISCHE PARTEIEN (90%); ABSCHIEBUNG (89%); POLITISCHES ASYL (89%); GERICHTSHÖFE (85%); EUROPÄISCHE UNION (79%); RECHTSKLAGEN (78%); STAATS- UND REGIERUNGSÖBERHÄUPTER (77%); VERHAFTUNGEN (75%); INSTITUTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION (74%); JUSTIZMINISTERIEN (70%); CHRISTENTUM & CHRISTEN (60%); OSTERN (60%)

Person: OLAF SCHOLZ (56%)

Nun soll es doch Abschiebungen nach Russland geben Deutschland hatte allen Schutz versprochen, die sich nicht an Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine beteilig....

Geographic: BERLIN, DEUTSCHLAND (95%); DUBLIN, IRLAND (79%); HELSINKI, FINNLAND (72%);
NÜRNBERG, DEUTSCHLAND (72%); HANNOVER, DEUTSCHLAND (57%); EUROPÄISCHE
MITGLIEDSTAATEN (79%); RUSSLAND (94%); POLEN (93%); DEUTSCHLAND (91%); UKRAINE (91%)

Load-Date: June 14, 2024

End of Document